



COMUNE DI SQUILLACE PROVINCIA DI CATANZARO

DECRETO SINDACALE N. 194 DEL 27/08/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE, NOMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.(TUEL).

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito:

- Di disporre l'avvio della procedura per l'assunzione a tempo determinato, di un Istruttore direttivo di vigilanza - cat. D, ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/00;
- Che in esecuzione della predetta deliberazione giuntale il Responsabile del Servizio personale adottava la determinazione n. 27 del 16.08.2021 con cui si approvava l'avviso pubblico di selezione per la copertura del suddetto posto;

Visto l'avviso di selezione pubblica ex art. 110, comma 1, pubblicato in data 16.08.2021 e fino al 26.08.2021;

Atteso che, sulla base del predetto Avviso Pubblico, il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle candidature di che trattasi veniva fissato, entro e non oltre le ore 13.00, del giorno 26/08/2021;

Dato atto che, sempre nel suddetto Avviso Pubblico, si disponeva expressis verbis che:

- L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere alla selezione è svolta e curata dal Responsabile del Servizio personale;
- La valutazione operata all'esito di tale procedura non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito in quanto la procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione del contraente nell'ambito del rapporto che si intende costituire. Pertanto il Responsabile del Servizio personale, all'esito della predetta valutazione, formulerà un elenco di idonei che verrà trasmesso al Sindaco il quale provvederà alla nomina con proprio provvedimento.
- Il Sindaco individua quindi il candidato prescelto.

La presente procedura ex art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/00 è finalizzata ad accertare tra coloro che presentano domanda il soggetto maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico in oggetto mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi.

Rilevato che, in esecuzione delle disposizioni dell'Avviso Pubblico da ultimo riportate nel loro espresso tenore letterale, con atto prot. n. 4399 del 26/08/2021, il Responsabile del Servizio Personale dell'Ente inoltrava al Sindaco il provvedimento contenente l'avvenuta verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura relativa all'Avviso Pubblico di che trattasi, specificandosi come, all'esito di tale verifica, risultassero essere in possesso dei richiamati requisiti di ammissibilità, tutti gli aspiranti alla carica de qua e precisamente:

- Alessandro Consolo
- Giorgia Orlando

- Spartaco Ponteduro
- Voci Anna Maria;

Visti:

- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- Il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (TUPL);
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto in particolare l'art. 110 comma 1. del TUEL, il quale stabilisce che "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."

Considerato che, dalla lettura del curriculum vitae, fatto pervenire dall'avv. Alessandro Consolo, nata a Catanzaro il 13.03.1981 – C.F. CNSLSN81C13C352O - e residente in Squillace, alla via Delle Rose, n.38, si evince come tale professionista risulti essere in possesso di competenze tecniche e di una adeguata esperienza lavorativa, perfettamente collimante con le caratteristiche dimensionali ed organizzative del Comune di Squillace e delle sue articolazioni gestionali;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni da ultimo riportate, di dover conferire all'avv. Alessandro Consolo, come sopra identificato, l'incarico di Responsabile del Settore Vigilanza, ex art. 110, comma 1, del TUEL, previa stipula di un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, con la categoria di inquadramento propria dell'istruttore direttivo di vigilanza, cat. D, a decorrere dal 01 settembre 2021 e fino alla scadenza del mandato sindacale o comunque fino a diversa determinazione in merito;

Richiamato l'art. 107, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), il quale così dispone: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.";

Visto il comma 3 del citato art. 107 TUEL che prevede tra l'altro che: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,

- legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.”;

Tenuto conto che il comma 6 del richiamato art. 107 TUEL stabilisce che: “I dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;

Dato atto che:

- il Sindaco, ex art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) è l’Organo Responsabile dell’Amministrazione Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;
- il comma 10 del suddetto art. 50 TUEL stabilisce che: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti agli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

Richiamato il nuovo CCNL- Comparto Regioni ed Enti Locali per il triennio 2016-2018;

DECRETA

- 1 di conferire**, per i motivi di fatto e di diritto espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti, all’avv. Alessandro Consolo, come sopra generalizzato, l’incarico di Responsabile del Settore Vigilanza, ex art. 110, comma 1, del TUEL, previa stipula di un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, con la categoria di inquadramento propria dell’istruttore direttivo, cat. D, a decorrere dal 01.09.2021 e fino alla scadenza del mandato sindacale o comunque fino a diversa determinazione in merito. Al predetto professionista sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL, precisando come tale incarico preveda l’adozione, con rilevanza esterna, di tutti i provvedimenti attinenti al Settore di Vigilanza, nonché tutti i compiti previsti dal proprio profilo professionale e dalla categoria di appartenenza;
- 2 di dare atto che** l’avv. Alessandro Consolo, con la medesima decorrenza e durata indicata nella parte narrativa del presente decreto, quale responsabile della struttura apicale, è anche titolare della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina del vigente CCNL 2016/2018 del 21/5/2018;
- 3 di dare atto che**, in base a quanto disposto dall’art. 110 del TUEL e dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, verrà corrisposto al predetto professionista incaricato, un trattamento economico corrispondente a quello previsto, su base annua, dal CCNL vigente, per un dipendente della categoria D, posizione economica D1, oltre ad una maggiorazione della indennità di posizione nella misura minima come prevista dal contratto di riferimento, oltre alla retribuzione di risultato che verrà stabilita sulla base dell’art. 1 comma 4 del CCNL 2016/2018, alla stregua della valutazione dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di valutazione. Tale retribuzione andrà proporzionata in base al rapporto contrattuale attivato in riferimento al servizio reso. Lo stipendio e le indennità predette sono soggette alle ritenute di legge, erariali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle disposizioni vigenti;
- 4 di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Personale ed al Responsabile della Ragioneria**, per l’adozione dei conseguenziali atti gestionali, ivi compresa la stipula del contratto di lavoro e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- 5 di comunicare e trasmettere**, tramite l’Ufficio di segreteria, copia del presente provvedimento all’interessato, ai fini dell’accettazione da parte del medesimo, dell’incarico in oggetto;

6. *di trasmettere, tramite l'Ufficio di segreteria, copia del presente atto ai Responsabili P.O. dell'Ente;*

7. *di disporre che il presente Decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.*

Visto per il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il responsabile del Servizio Personale

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



IL SINDACO

Dott. Pasquale Muccari

